

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1803/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสุวดี บุรณะบุตร	โจทก์
	นายอำนาจ คะชา กับพวก	จำเลย
	นายสุรพลหรือต้อง สุทธิอาจ จำเลยที่ 4	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่งโดยเรียกนายสุรพลหรือต้อง สุทธิอาจ จำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 4 และเรียกจำเลยในอีกคดีหนึ่งว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับระหว่างพิจารณา นางสุวดี บุรณะบุตร ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 จำคุก 8 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 6 ปี ริบกุญแจมือของกลาง ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 แต่ให้ชังจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ไว้ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว จำคุก 20 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีที่แก้ไขแล้วจำ
คุก 30 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 379,377)

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 387)

จำเลยที่ 4 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง
ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต (อันดับ 373)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
200,000 บาท (อันดับ 279)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ